

PROCES-VERBAL DE DESACCORD ETABLI DANS LE CADRE
DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ARTICLES L. 2242-1 1° ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL

[Handwritten signatures]

Entre

La Société Nokia Networks France, dont le siège social se situe 12, rue Jean Bart (91300), inscrite au RCS d'Evry sous le n°493 378 939, représentée par Monsieur Antoine VAVON en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et Martine CUDOT en sa qualité de Directrice des Relations Sociales.

D'une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de Nokia Networks France :

- La CFDT représentée par Messieurs Stéphane DUHIL et Roland TUTREL en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;
- La CFE-CGC représentée par Madame Virginie GERVAIS-BAZIN et Monsieur Olivier MARCE en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;
- La CGT représentée par Messieurs Philippe MULOT et Laurent RICHARD en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

a été dressé le présent procès-verbal de désaccord relatif à la politique salariale pour l'année 2023.

PREAMBULE

A l'issue des réunions qui se sont tenues les 24 mars, 29 mars et 5 avril 2023 les parties à la négociation 2023 ne sont pas parvenues à la signature d'un accord sur les mesures salariales pour l'année 2023. Il a été établi le procès-verbal de désaccord suivant.

Lors de ces réunions de négociation, les documents suivants ont été remis et présentés aux Organisations Syndicales parties à la négociation :

- Restitution de la politique salariale 2022.
- Statistiques « Graduate Pay Program » et « Unexplained Pay Gap » 2022 par genre et par site.
- Statistiques « Harmonisation des taux de bonus » 2022 par site, par genre, job grade et par organisation.
- Salaires Mini, Moyen, Maxi :
 - des Ingénieurs et Cadres de Nokia Networks France, par établissement, position et indice hiérarchique à décembre 2022,
 - des Mensuels de Nokia Networks France, par établissement et niveau à décembre 2022,
 - par TTC¹ annuels et mensuels par Job Grades, par genre, par établissement, sur l'ensemble des salariés, sur les fonctions non-sales, pre-sales et sales, à décembre 2022,
- Salaires de base Mini-Moyen-Maxi par genre et établissement des salariés de Nokia Networks France Position II actifs au 31 décembre 2022,
- Statistiques relatives aux salariés non augmentés pendant 2 années consécutives.

¹ Le salaire Total Target Cash (TTC) correspond au salaire de base annuel fixe auquel s'ajoute le montant du variable théorique calculé en pourcentage du salaire de base annuel. Pour les salariés mensuels, le TTC recalculé utilisé pour ces statistiques correspond au salaire de base auquel s'ajoutent le montant du variable théorique et la prime de fin d'année théorique de 8,6% (PFA).

ARTICLE 1 - DERNIER ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES DES PARTIES

1.1 Dernier état des propositions des organisations syndicales représentatives de Nokia Networks France.

1.1.1 Organisation syndicale CFDT

La CFDT revendique :

Mesures salariales :

- Harmonisation des pourcentages de part variable
- Une augmentation
 - o Avec un talon de 200 € bruts pour tous
 - o < 50 000 €, 8% d'augmentations individuelles
 - o 50 000 € à 80 000 €, 6% d'augmentations individuelles
 - o > 80 000 €, 3% d'augmentations individuelles

Autres mesures :

- Demande à ce que les primes de transport mensuelles de Lannion et de Paris-Saclay soient réévalués de 10% et demande à ajouter une nouvelle zone de plus de 20 km d'un montant de 80€.
- Demande à s'aligner sur le nouveau barème fiscal, ce qui fait une augmentation de 5,4% des indemnités kilométriques.

Prime Vélo :

- Demande à passer d'un forfait annuel de 400 € à 700 € avec un maximum de 60€ / mois au lieu de 50 € / mois,
- Demande une aide de 150 € pour l'achat d'un vélo électrique pour les salariés qui ont un revenu en dessous de la médiane.

1.1.2 Organisation syndicale CFE-CGC

La CFE-CGC revendique :

- La communication des mid points,
- La communication des études de marché,
- Un rattrapage significatif de l'inflation (tous dispositifs possibles),
- Une mise au niveau du marché,

- L'harmonisation des bonus,
- Un rattrapage salarial Femmes / Hommes,
- Mise en cohérence (par le haut) de la prime vélo versus la prime voiture,
- La revalorisation de la prime télétravail.

1.1.3 -Organisation syndicale CGT

La CGT revendique :

Qualification

- Passage en JG 9 pour les personnes (majoritairement des femmes) qui avaient bénéficié de l'accord égalité professionnelle en 2008 mais étaient par conséquent position 3A depuis moins de 10 ans au moment de la mise en place du système de JG en 2018.
- Lorsqu'un emploi est publié sur Taleo, il est associé à un Job Grade : la proposition est que lorsqu'une personne candidate sur le poste, que la candidature est retenue et que le job grade actuel du candidat est inférieur au job grade du poste, le salarié passe automatiquement au job grade du poste, dès sa prise de poste.
- De plus, en complément de cette proposition, nous demandons la régularisation de tous les salariés ayant un Job Grade actuel inférieur au Job Grade (sous Taléo) du poste qu'ils occupent.
- Poursuite de l'harmonisation du bonus pour les salariés non encore harmonisés.
- Que le Job grade appliqué à un salarié augmente d'1 point automatiquement tous les 5 ans jusqu'à atteinte du JG 10.
- A défaut de l'application de l'accord d'entreprise relatif à certaines mesures destinées à faciliter le développement de carrière des techniciens, datant du 31 janvier 1991, nous demandons la possibilité à tous les techniciens qui le souhaitent d'accéder à la position cadre.

Primes et indemnités

- Augmentation de la prime journalière de l'indemnité de télétravail.
- Augmentation de 10% des primes d'astreinte.
- La réévaluation annuelle automatique des primes de transport en lien avec le coût réel des transports et des carburants et leur indexation sur le barème des impôts.
- La revalorisation des indemnités kilométriques sur le barème des impôts et leur réévaluation automatique chaque année.
- La revalorisation annuelle des indemnités de déplacement.
- Modifier la règle imposée par la carte professionnelle Citi qui entraîne des pénalités (Fees) en cas de soumission de la note de frais : positionner ce seuil à 30 jours minimum. La CGT s'interroge sur la régularité d'une telle règle qui peut s'apparenter à une sanction.

- Remise en place de la ligne comptable « Fees » dans Concur en cas de pénalité pour que le salarié comprenne à quoi correspond son remboursement amputé de ces pénalités de retard (voir point précédent).

Salaires

- Avoir des enveloppes distinctes pour les augmentations : générale, individuelle, rattrapage et promotion, jeunes, égalité pro (comme cela se pratiquait avant l'ère Nokia).
- Minima salariaux :
 - o Pour les ICT : garantir que le salaire brut de base mensuel est au minimum égal à 1/12^{ème} de la RAG (conventionnelle) plus 2%.
 - o Pour les mensuels : appliquer la grille Ile-de-France (GIMM) à Lannion.
- Reconstruction d'une grille unique de salaire cohérente et progression de carrière garantie.
- Revendications salariales en pourcentages de la masse salariale: (10 inflation 2022 + 2023 et 5% collectif + Mercer) % d'augmentation générale ; 3% d'individuelle ; 0,1% pour les rattrapage et promotion, 0,1% pour les jeunes, 0,5% pour l'égalité pro.
- Appliquer 1 talon de 560,60 € (10% du salaire moyen I&C 5606 €)
- Prime cotisée de rattrapage inflation 2022.
- Application de l'augmentation au 1er Janvier 2023
- Part variable : attribution d'une prime de fin d'année cotisée de 10% du salaire annuel aux cadres en remplacement de la part variable correspondante et doublement de la prime de fin d'année cotisée pour les mensuels en remplacement de la part variable correspondante.
- Pas d'augmentation pour les salaires supérieurs à 6 fois le SMIC afin de limiter les écarts de salaires et de permettre la mise en place d'enveloppes spécifiques.
- Le People Manager d'un salarié doit pouvoir déclencher l'UNEXPLAINED PAY GAP s'il a connaissance de la discrimination d'un membre de son équipe.
- Concernant l'évolution de carrière des élus et mandatés, nous demandons une étude comparative globale au niveau de l'entreprise au moins sur les cinq dernières années.

Aménagement du temps de travail

- Rétablissement de l'automatisation du 2ème jour de congé supplémentaire pour les travailleurs ayant une reconnaissance de handicap.

1.2 Dernier état des propositions de la Direction de Nokia Networks France

Au cours des réunions de négociation, la Direction de Nokia Networks France a proposé une enveloppe de 3,21 % du TTC¹ (Total Target Cash) qui sera consacrée par la Société aux augmentations individuelles des TTC¹ (Total Target Cash) des salariés de Nokia Networks France dont le JG est égal à 6 et plus et une enveloppe de 5,00 % du TTC¹ (Total Target Cash) qui sera consacrée par la Société aux augmentations individuelles des TTC¹ (Total Target Cash) des salariés de Nokia Networks France dont le JG est égal à 5 et moins.

Les Organisations Syndicales ont contesté cette politique salariale considérant son caractère insuffisant compte tenu de l'inflation de 2022 et de l'inflation déjà annoncée pour 2023 et qu'ils pensent être encore plus importante d'ici quelques mois compte-tenu de la tendance d'évolution liée en particulier à l'envolée des prix de l'énergie. Également, les Organisations Syndicales rappellent à la Direction que les entreprises du même secteur en France ont en moyenne un taux de plus de 5% d'augmentation en 2023.

En complément la Direction de Nokia Networks France a proposé de mettre en place une enveloppe supplémentaire afin de permettre l'harmonisation des pourcentages de part variable des salariés « Non-Sales » dont le pourcentage de part variable est inférieur au pourcentage de part variable cible de leur job grade. Dans ce cadre les pourcentages de part variable des salariés concernés seraient augmentés au maximum de 2,5 points, sans que leurs nouveaux pourcentages de part variable ne puissent dépasser le pourcentage cible de leur job grade du fait de cette augmentation.

La Direction a également proposé d'augmenter de 5,4% le barème de frais kilométriques pour les voitures électriques et les voitures thermiques et hybrides.

La Direction a proposé de mettre en œuvre ces deux dispositions avec effet au 1^{er} juillet 2023.

La Direction a également proposé d'augmenter la prime transport Paris Saclay et Lannion de 10 %.

La Direction a proposé de mettre en œuvre cette disposition avec effet au 1^{er} juillet 2023.

La Direction a enfin proposé d'augmenter le prime vélo et la passer à 500 € pour l'année 2023 avec une prime mensuelle maximale de 60 €, de plus augmenter de 40% l'indemnité kilométrique vélo et la passer à 0,35€ du km.

Les Organisations Syndicales ont contesté cette politique salariale en considérant que non seulement elle était insuffisante mais qu'en plus la Direction refusait d'appliquer le pourcentage d'augmentation en fonction de tranches de salaires.

La dernière position de la Direction en matière de politique salariale n'ayant pas été jugée satisfaisante par l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives, celles-ci ont déclaré leur intention de ne pas signer d'accord sur la politique salariale 2023 au sein de Nokia Networks France. En conséquence, la Direction a arrêté unilatéralement les mesures suivantes au titre de la politique salariale 2023 au sein de Nokia Networks France.

ARTICLE 2 - APPLICATION UNILATERALE

2.1- Politique salariale 2023

Compte tenu de ce qui a été rappelé au cours des trois réunions de négociations, la Direction de Nokia Networks France, par décision unilatérale, consacrera un budget :

- De 3,21 % des TTC¹ (Total Target Cash) qui sera consacré par la Société aux augmentations individuelles des TTC¹ (Total Target Cash) des salariés de Nokia Networks France dont le JG est égal à 6 et plus.
- De 5,00 % des TTC¹ (Total Target Cash) qui sera consacré par la Société aux augmentations individuelles des TTC¹ (Total Target Cash) des salariés de Nokia Networks France dont le JG est égal à 5 et moins.

Ces augmentations prendront effet au 1^{er} juillet 2023.

Par ailleurs, la Direction rappelle que seront maintenus les dispositifs existant au niveau mondial du « Graduate Pay Program » et de l'« Unexplained Pay Gap ».

2.2- Barème des primes de transports :

La Direction de Nokia Networks France, par décision unilatérale, convient d'augmenter de 5% les primes de transports pour chacune des zones :

Zone	Montant	Correspondance Kilométrique
Zone 1	7,23	Jusqu'à 1 km
Zone 2	9,91	> 1 à 4 km
Zone 3	52,1	> 4 km

Cette mesure prendra effet au 1^{er} juillet 2023.

2.3- Barème de la prime vélo :

La Direction de Nokia Networks France, par décision unilatérale, convient d'augmenter de 40% l'indemnité kilométrique vélo :

L'indemnité kilométrique vélo est portée à 0,35 € du km.

Cette mesure prendra effet au 1^{er} juillet 2023.

¹ Le salaire Total Target Cash (TTC) correspond au salaire de base annuel fixe auquel s'ajoute le montant du variable théorique calculé en pourcentage du salaire de base annuel.

get N UK

ARTICLE 3 – DUREE

Cet accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DDETS de l'Essonne.

Conformément à l'article L.2222-4 du Code du travail, lorsque cet accord arrivera à expiration le 30 juin 2024, il cessera de produire ses effets de plein droit.

ARTICLE 4 - FORMALITES DE DEPOT

Conformément aux articles L2242-5, D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent procès-verbal est anonymisé et déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud'hommes de Longjumeau (91).

Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Massy, le 12 avril 2023

ms
N
en

Pour Nokia Networks France



Antoine VAVON

Directeur des Ressources Humaines



Martine CUDOT

Directrice des Relations Sociales

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

- La CFDT représentée par Messieurs Stéphane DUHIL et Roland TUTREL en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;
- La CFE-CGC représentée par Madame Virginie GERVAIS-BAZIN et Monsieur Olivier MARCE en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;
- La CGT représentée par Messieurs Philippe MULOT et Laurent RICHARD en qualité de Délégués Syndicaux Centraux ;

